

第78871005号“美蓓亚NMB”商标准予注册的决定

异议人：美蓓亚三美株式会社

委托代理人：北京安伦知识产权代理有限公司

被异议人：上海临乾传动机械有限公司

异议人美蓓亚三美株式会社对被异议人上海临乾传动机械有限公司经我局初步审定并刊登在第1901期《商标公告》第78871005号“美蓓亚NMB”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“美蓓亚NMB”指定使用于第15类“短笛；音乐盒（非玩具）”等商品上。

异议人引证在先注册的第1171458号“美蓓亚”、第77557068号“美蓓亚MEIBEIYA”、第743820

号“NMB”、在先经国际注册并领土延伸至中国受保护的1308487号“NMB”等商标指定使用于第7类“马达；发电机”、第9类“智能卡（集成电路卡）；信号哨子”、第12类“陆地车辆用轴、轮轴或心轴、机件；陆地车辆用车轮轴承”等商品上。双方商标指定使用商品在功能用途上有一定差异，不属于类似商品，故未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用应不会造成消费者的混淆误认。

本案中，异议人请求依据《商标法》第十三条扩大保护其在先注册并使用的第743820号“NMB”、第3541515号“NMB MINEBEA及图”等系列商标，但异议人未能提供充足有效的证据，因此我局不予支持。

此外，异议人提交的证据资料亦不足以证明在被异议商标申请日前，异议人已将与被异议商标相同或近似的商号在与被异议商标指定使用商品相关的行业内在先使用并使之具有一定影响，故异议人称被异议商标的申请注册侵犯其在先商号权证据不足。

异议人称被异议商标申请注册违反《商标法》第四条等法律规定缺乏事实依据，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第78871005号“美蓓亚NMB”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月21日